

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-23	처분요구일자	2018. 7. 26
처 분 종 류	부서주의, 개선, 통보		
관 계 부 서	◇◇◇처(◆◆◆◆팀), ○○○처(●●●●팀)		
제 목	업무용시설 배정 및 임대차 계약체결 부적정		

지 적 내 용

자산관리규정 제52조(임대기간)에 따라 공사는 1년 단위로 임대 전용 업무용 시설(이하 ‘업무용시설’)에 대한 배정 및 임대차 계약체결을 수행하고 있다.

◇◇◇처(◆◆◆◆팀)에서 여객터미널의 업무용 시설 배정을 담당하며, ○○○처(●●●●팀)는 배정 이후 업체와 임대차계약을 체결한다.

임대 업무처리 절차는 아래 【표1】 과 같다.

【표1】 업무용시설 임대업무(배정/계약) 처리절차

◇◇◇처 (◆◆◆◆팀)	○○○처 (■ ■ ■ ■ 팀)	◇◇◇처 (◆◆◆◆팀)	○○○처 (●●●●팀)
감정평가 물건송부	감정평가의뢰 /결과 도출 ※임대 단가도출	- 임차의향 조사서 발송, 의향서 제출요청 - 임대의향서 접수 및 업무용시설 배정	배정에 따른 임대차계약체결

1. 2018년 업무용시설 배정 및 임대차계약 체결 업무 지연

◇◇◇처(◆◆◆◆팀)는 임대 계약기간 등을 포함한 2018년 업무용시설 정기 임차의향 조사안내서를 아래 【표2】와 같이 공지하고 회신을 요청하였다.

【표2】 2018년 업무용시설 정기 임차의향 조사안내서 주요내용

① 대상물건 : 여객터미널, 교통센터, 탑승동, 정부합동청사, 기타 부대건물
② 임대 계약기간 : ‘18.3.1 ~ ’19.2.28(1년)
③ 회신요청기간 : ‘18.1.31(수)

◇◇◇처(◆◆◆◆팀)는 임차의향서 제출한 업체에 순차적으로 업무용시설을 배정하고 관련부서에 임대차계약 체결 등 후속조치를 시행하도록 하였다.

그런데, ‘72개 기관·업체의 438개의 업무용시설’에 대한 배정이 임대 계약기간 시작일인 3월 1일 이후에 이루어짐에 따라 후속 업무를 수행하는 ○○○처(○○○○팀)가 계약기간 시작 이후에 계약을 체결하는 문제가 발생하였다.

3월 이후 배정 및 계약 체결 계획 수립 현황은 아래 【표3】과 같다.

【표3】 3월1일 이후 배정 및 배정에 따른 계약계획 수립내역

업체명	배정문서 시행일	계약계획 수립일
△ △	‘18.3.12	‘18.4.4
○○○	‘18.3.2	‘18.3.7
.....		
3월1일 이후 배정 총계 ⇒ 72개기관/업체, 업무용시설 438개소		

비록 지연된 계약 대부분이 기존 임차 사용 중인 업무용시설의 계약 연장 건이나, 계약기간 시작 후에 배정 및 계약체결이 되지 않도록 업무상 주의가 필요하다.

2. 업무용시설 배정 기준 및 절차 미흡

◇◇◇처(◇◇◇◇팀)는 ‘업무용 시설 배정개선 및 공간개발 계획(안)(◇◇◇처-0000, ‘16.0.0)’에 따라 배정 업무를 수행하고 있으며, ㉠㉠㉠포털(이하, ‘포털’)을 통해 임차업체 대상으로 동 내용을 공지하고 있다.

그런데, 동방침 상 “임대적정성 심의위원회 운영방법 및 평가 세부기준 등은 별도방침을 통해 구체화”한다고 되어 있으나, 별도방침을 수립한 바 없으며 위원회 운영내역 역시 없다.

또한, 공실정보도 공개가 원칙이었으나 현재 포털 상에 공개되어 있지 않으며, 배정기준도 제1여객터미널과 탑승동 소재 시설에 대해서만 수립되어 있다.

따라서 제2여객터미널까지 포함하여 업무용 시설 전반에 대한 종합적인 배정 기준·절차 등의 수립이 필요하다.

3. 임대계약기간이 다른 별도 배정에 대하여 임의로 일괄 계약처리

○○○처(○○○○팀)는 임대차계약 체결 시 동일 업체의 임대 계약기간이 다른 별도 배정 건에 대해서 통합하여 계약한 바 있다. 세부내역은 【표5】와 같다.

【표5】 계약기간이 다른 별도 배정에 대한 통합계약 내역

업체명	배정내역		계약 내역	
	배정문서	임대계약기간	계약계획문서	임대계약기간
♣♣	◇◇◇처-0000	‘18.1.26~’18.2.28	○○○처-0000	‘18.1.26 ~’19.2.28
	◇◇◇처-0000	‘18.3.1~’19.2.28		
♣♣	◇◇◇처-0000	‘18.1.10~’18.2.28	○○○처-0000	‘18.1.10 ~’19.2.28
	◇◇◇처-0000	‘18.3.1~’19.2.28		
▷▷	◇◇◇처-0000	‘18.1.18~’18.2.28	○○○처-0000	‘18.1.18 ~’19.2.28
	◇◇◇처-0000	‘18.3.1~’19.2.28		

이에 대해 ○○○처(●●●●팀)는 “3단계 완료에 따른 임대물건 증가 및 입주 업체 대규모 연쇄이동에 따른 업무량 가중으로 정상 계약업무 처리가 곤란하여 일괄 계약 처리 등을 시행”하였다고 소명하였다.

그러나, 자산관리규정 제52조에 따르면 “부동산 임대계약기간은 1년이 원칙이며, 임대목적 달성을 위해 필요하다고 인정될 경우에 한해 조정가능”하기 때문에 이를 계약기간 조정사유로 보기 어렵다.

관계부서 및 해당부서 의견

◇◇◇처(◆◆◆◆팀)는 감사결과를 수용하였으며, 향후 임대차계약이 적기에 이루어지도록 조기에 시설을 배정하고, 배정기준·절차 등에 대해서 종합적 검토를 통해 개선안을 마련하겠다고 의견을 제시하였다.

○○○처(●●●●팀) 역시 감사결과를 수용하였으며, 계약기간 시작 전에 계약이 체결될 수 있도록 방안을 강구하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 사장(☆☆☆처장)은 계약시작시점인 2018년 3월 1일 이후에 업무용 시설을 배정하는 등 관련 업무를 소홀히 한 ◇◇◇처(◆◆◆◆팀)에 “부서주의” 조치를 하시기 바랍니다.

- ② 사장(◇◇◇처장)은 업무용시설 배정 지연 방지 등을 위한 배정기준·절차 등에 대한 개선 방안을 수립·시행하시기 바랍니다.(개선)
- ③ 사장(○○○처장)은 배정 내역대로 적기에 임대차계약 업무가 수행 될 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략